

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5515/2531

อัยการ อุดรธานี
นาย ชารี อุปชีวะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 147, มาตรา 157

ป.วิ.อ. มาตรา 120, มาตรา 121, มาตรา 192, มาตรา 185, มาตรา 225

พ.ร.บ.สุขาภิบาล พ.ศ.2495 มาตรา 19, มาตรา 20, มาตรา 22

แม้ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาจะให้ความว่าเหตุตามฟ้องเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2525 และวันที่ 11 มีนาคม 2525 แต่โจทก์กล่าวในฟ้องว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2526 และวันที่ 11 มีนาคม 2526 เป็นข้อแตกต่างเกี่ยวกับเวลาที่กระทำความผิดซึ่งเป็นเพียงรายละเอียดถือไม่ได้ว่าต่างกันสาระสำคัญและเมื่อจำเลยไม่ได้หลงต่อสู้ จึงไม่ใช่เหตุที่ศาลจะพิพากษายกฟ้องโจทก์ จำเลยรับราชการในตำแหน่งเสมียนตราอำเภอ ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สมุหบัญชีของสุขาภิบาลอีกตำแหน่งหนึ่ง จำเลยจึงเป็นพนักงานสุขาภิบาลอีกในฐานะหนึ่ง ดังนั้นในการปฏิบัติหน้าที่สมุหบัญชีสุขาภิบาล จำเลยจึงเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 22 เมื่อความผิดที่โจทก์ฟ้องเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน มิใช่ความผิดต่อส่วนตัว แม้สุขาภิบาลผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนก็มีอำนาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 วรรคแรก และโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานอัยการก็มีอำนาจฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 เมื่อศาลฎีกาเห็นว่าพยานหลักฐาน

โจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้อง แม้จะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริต เบียดบังเอาทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ไปหลายครั้ง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 147, 151 และ 157 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 จำคุก 5 ปี มีเหตุบรรเทาโทษลดให้หนึ่งในสามจำคุก 3 ปี 4 เดือน ข้อหาอื่นให้ยก ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "แม้ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาจะได้อ้างได้ว่า การกระทำที่โจทก์นำมาฟ้องข้อนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2525 และวันที่ 11 มีนาคม 2525 แต่โจทก์ก็กล่าวในฟ้องว่าเกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2525 และวันที่ 11 มีนาคม 2526 ก็ตาม ก็ไม่ใช่เหตุที่ศาลจะพิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับฟ้องข้อนี้ เพราะเป็นข้อแตกต่างเกี่ยวกับเวลาที่กระทำความผิดซึ่งเป็นเพียงรายละเอียดถือไม่ได้ว่าต่างกันสาระสำคัญ และปรากฏแก่ศาลว่า จำเลยมิได้หลงต่อสู้ เนื่องจากจำเลยต่อสู้คดีว่า ลงบัญชีจ่ายเงินจำนวน 2 ครั้งเพราะผิดพลาดทางบัญชี จำเลยมิได้เอาเงินออกไปแต่อย่างใด ฎีกาข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ฎีกาของจำเลยข้อ 2.3 มีใจความว่า คดีนี้ประธานกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มอบอำนาจให้นายอุทัย สุขสำราญ ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พ.ศ. 2495 มาตรา 19 ที่บัญญัติว่าให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของสุขาภิบาล ประธานสุขาภิบาลศรีธาตุ มิได้เป็นผู้เสียหายในคดีนี้ ทั้งมิได้เป็นผู้จัดการหรือผู้แทนสุขาภิบาลศรีธาตุซึ่งเป็น นิติบุคคล โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ศาลฎีกาเห็นว่าพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 22 บัญญัติว่า พนักงานสุขาภิบาลมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามความ หมายแห่งกฎหมายลักษณะอาญาจำเลยรับราชการในตำแหน่งเสมียนตราอำเภอ ศรีธาตุ ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่สมุหบัญชีของสุขาภิบาล ศรีธาตุจำเลยจึงเป็นพนักงานสุขาภิบาลของสุขาภิบาลศรีธาตุอีกฐานหนึ่งดังนั้นในการ ปฏิบัติหน้าที่สมุหบัญชีสุขาภิบาลศรีธาตุ จำเลยจึงเป็นเจ้าพนักงาน และความผิดที่ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้กระทำความผิดต่อส่วนตัวหรือเป็นความผิดอันยอมความ กันได้ แม้ผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนก็มีอำนาจสอบสวนคดีนี้ได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 วรรคแรกดังนั้น ประธาน สุขาภิบาลศรีธาตุผู้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จำเลยจะ เป็นผู้จัดการหรือผู้แทนของสุขาภิบาลศรีธาตุซึ่งเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 5(3) หรือไม่ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย เมื่อมีการสอบสวน ในความผิดที่ฟ้องแล้ว โจทก์ซึ่งเป็นพนักงานอัยการก็มีอำนาจฟ้องคดีนี้ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 ฎีกาข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

มีปัญหาคือต่อมาว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องข้อ (ก) 7. หรือไม่ฟ้องข้อนี้ โจทก์บรรยายว่าเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2526 (ที่ถูกต้อง 2525)จำเลยเบิกเงินค่าวัสดุเครื่อง เขียนแบบพิมพ์ของสุขาภิบาลศรีธาตุเป็นเงิน 1,680 บาท แล้วลงบัญชีจ่ายเงิน จำนวนดังกล่าวในบัญชีเงินสดในวันนั้น ครั้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2526 (ที่ถูกต้อง 2525)จำเลยได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาลงบัญชีเงินสดซ้ำอีกเพื่อให้มีรายจ่ายของ สุขาภิบาลศรีธาตุสูงขึ้นอีก 1,680 บาท แล้วในวันที่ 11 มีนาคม 2526 (ที่ถูกต้อง 2525) นั้นเอง จำเลยเบียดบังเอาเงินของสุขาภิบาลศรีธาตุที่จ่ายสูงขึ้น 1,680 บาท ไปเป็น ประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริต เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามฟ้องข้อนี้ โจทก์มีนาย

พิทักษ์ บุรณากาญจน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 5 และนายอำพัน อนันตสานต์ พนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 มาเบิกความว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2526 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2526 นายพิทักษ์กับนายอำพันได้ร่วมกันตรวจสอบใบรับเงินและบัญชีต่าง ๆ ของสุขาภิบาลศรีธาตุ ปรากฏว่าเงินของสุขาภิบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของจำเลยผู้เป็นสมุห์บัญชีในแผนกการสุขาภิบาลศรีธาตุขาดบัญชีไป 6,000 กว่าบาท แยกรายละเอียดได้ 3 ประการ คือ 1. รับเงินผลประโยชน์แล้วไม่นำลงบัญชีหลายครั้งเป็นเงิน 4,000 กว่าบาท (โจทก์นำมาฟ้องขอให้ลงโทษจำเลย 8 กระทงตามฟ้องข้อ (ก) 1. ถึงข้อ (ก) 4. กับข้อ (ก) 6. และข้อ (ก) 8. ถึงข้อ (ก) 10.) 2. ลงบัญชีจ่ายเงินค่าซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์รายการเดียวเป็นเงิน 1,680 บาท ซ้ำกัน 2 ครั้ง (โจทก์นำมาฟ้องขอให้ลงโทษจำเลย 1 กระทงตามฟ้องข้อ (ก) 7.) และ 3. ยกยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำไป 9 บาท (โจทก์นำมาฟ้องขอให้ลงโทษจำเลย 1 กระทง ตามฟ้องข้อ (ก) 5.) แต่นายพิทักษ์และนายอำพันพยานโจทก์ทั้งสองก็มิได้เบิกความยืนยันว่าการลงบัญชีซ้ำกัน 2 ครั้ง ตามฟ้องข้อ (ก) 7. ดังกล่าว ทำให้จำเลยได้รับตัวเงินไปจริงหรือไม่ พยานหลักฐานโจทก์อย่างอื่นก็ไม่มีให้ปรากฏเช่นนั้น จำเลยนำสืบว่าได้ยืมเงิน 1,680 บาท ไปจากสุขาภิบาลศรีธาตุ เมื่อนำเงินไปซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์แล้วได้ลงจ่ายในบัญชีเงินสด ที่มีการลงซ้ำกัน เพราะผิดพลาดทางบัญชีจำเลยมิได้เอาตัวเงินไปอีก นายธีระศักดิ์ เทสสิริ นายอำเภอศรีธาตุและประธานสุขาภิบาลศรีธาตุกับนายสมัย ปริมมงคลปลัดอำเภอศรีธาตุและปลัดสุขาภิบาลศรีธาตุในช่วงระยะเวลาเกิดเหตุ พยานจำเลยเบิกความว่าตามประวัติจำเลยไม่เคยมีเรื่องส่อไปในทางทุจริต นายธีระศักดิ์เคยใช้ให้ไปรับเงินบริจาคจำเลยก็มิได้ยกยกออก จำเลยเก่งทางด้านธุรการแต่ไม่มีความรู้ทางด้านบัญชี นายสมัยต้องคอยสอน ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยรับราชการในตำแหน่งสมุห์บัญชีอำเภอศรีธาตุและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมุห์บัญชีสุขาภิบาลศรีธาตุด้วย เฉพาะงานในหน้าที่สมุห์บัญชีสุขาภิบาลศรีธาตุจำเลยต้องรับผิดชอบในเรื่องการเงินและการบัญชีทั้งหมดซึ่งมีอยู่ 2

แผนก คือ แผนกการสุขาภิบาลศรัทธาและแผนกการประปาสุขาภิบาลศรัทธาซึ่งต้อง
รับและจ่ายเงินแทนทุกวันทำการ การทำบัญชีอาจเกิดการผิดพลาดได้ เงินตามฟ้อง
ข้ออื่นทั้งหมดข้อเท็จจริงก็ฟังเป็นยุติแล้วว่าจำเลยมิได้ยกยอกหรือเบียดบังเอาไป
เงินตามฟ้องข้อ (ก) 7. มีจำนวนเพียงครั้งเดียวและเป็นจำนวน 1,680 บาทเท่านั้น
หากจำเลยมีเจตนาทุจริตคิดยกยอกในลักษณะเช่นนี้ จำเลยก็น่าจะกระทำได้หลาย
ครั้งและมีจำนวนเงินมากกว่าตามที่โจทก์กล่าวหา การที่มีการลงบัญชีซ้ำกัน 2 ครั้ง
ห่างกัน 9 วัน จึงอาจเกิดจากความผิดพลาดของผู้ทำบัญชีโดยจำเลยมิได้เอาเงินไป
ก็ได้ ศาลฎีกาได้ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชี้ว่าพนักงานหลักฐานทั้งปวงของโจทก์และ
ของจำเลยแล้ว เห็นว่าพนักงานหลักฐานโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดตาม
ฟ้องข้อ (ก) 7. เช่นกันปัญหานี้แม้จะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกา แต่
ศาลฎีกาก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องของโจทก์ในส่วนนี้ได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับฟ้องข้อ (ก) 7 เสียด้วย

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ